



TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/CGVM/agg

Santiago, diecinueve de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS:

1°) Que, a fojas 61 (TCE), reclama don Julio Sanzana Cárdenas, candidato a Consejero Regional por la circunscripción territorial Chiloé, Región de Los Lagos, en las elecciones de 2024, contra la Resolución N°G3591 de veintinueve de abril de dos mil veinticinco, del Servicio Electoral, que rechazó su cuenta de ingresos y gastos electorales, solicitando tener por aprobada su cuenta y autorizar el reembolso solicitado;

2°) Que, en cuanto a la **observación N°5**, relativa a un gasto por \$915.824 por concepto de "*gastos menores y frecuentes*", por alimentación del candidato en los periodos de septiembre y octubre de dos mil veinticuatro, respaldado mediante factura N°76 de la proveedora Erna Ruth Cárdenas Opazo, emitida el doce de noviembre de dos mil veinticuatro, esto es, fuera del periodo de campaña electoral. Al respecto, se le solicitó a la candidatura aclarar la extemporaneidad del documento que sustenta el gasto, remitir informe de actividades detallado y justificar el valor de mercado de la prestación.

En cuanto a la extemporaneidad, se tiene presente que el documento fue emitido dentro del plazo establecido en el artículo 47 de la Ley N°19.884; respecto al informe de actividades, se acompañó declaración jurada firmada por la proveedora, quien indicó ser dueña de un restaurante en la comuna de Ancud y haber proveído al candidato de colaciones diarias durante el periodo de campaña, además, el candidato aclaró la necesidad de este servicio por restricciones alimentarias de su persona, tenidas en especial consideración por la proveedora. En cuanto a la justificación del valor de mercado, no obstante que no se precisa, se estima -de lo declarado en la glosa de la factura por ochenta colaciones diarias durante el periodo de campaña por \$9.620 cada una-, se encuentra dentro de un





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/CGVM/agg

rango razonable. Por lo anterior, se tendrá por subsanada la observación;

3°) Que, en cuanto a la **observación N°6**, relativa a un gasto por servicios prestados por la campaña correspondiente a "*envío de material publicitario a Chiloé*" por \$634.806, respaldado mediante factura electrónica N°321 del proveedor Grupo Horus SpA, emitida el doce de noviembre del dos mil veinticuatro, esto es, fuera del periodo de campaña electoral, respecto de la cual se le solicitó a la candidatura aclarar la extemporaneidad del documento tributario, adjuntar informe actividades y justificar el valor de mercado.

Al respecto, no obstante que la factura se encuentra dentro de los plazos establecidos en el artículo 47 de la Ley N°19.884, la candidatura no remite detalle del gasto ni justifica el valor de mercado que permitan acreditar su razonabilidad, por lo que la observación se mantendrá;

4°) Que, conforme a lo descrito, los gastos rechazados alcanzan a un 16,32% de los gastos declarados, no subsistiendo el motivo de omisiones graves establecido por el Servicio Electoral en su resolución.

Por estas consideraciones, **se acoge parcialmente** la reclamación deducida a fojas 61 (TCE), por don Julio Sanzana Cárdenas, candidato a Consejero Regional por la circunscripción territorial Chiloé, en las elecciones 2024, contra la Resolución N°G3591 de veinticinco de abril de dos mil veinticinco, del Servicio Electoral, teniéndose por **aprobada la cuenta** y manteniendo la observación N°6, autorizándose el reembolso en lo que corresponda.

Acuerdo adoptado con el voto en contra de los Ministros señora Adelita Ravanales Arriagada y señor Gabriel Ascencio Mansilla, respecto de la observación N°5, quienes fueron de la opinión de rechazar la reclamación, en esta parte, por estimar que el gasto de alimentación





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/CGVM/agg

derivado del requerimiento especiales, no reviste el carácter de gasto electoral. En consecuencia, el monto de \$915.824 no entenderse dentro del concepto jurídico de "colación" previsto en el artículo 2° letra g) de la 19.884, destinado a financiar la alimentación de quienes trabajan en la campaña y no a satisfacer necesidades del candidato mediante un servicio provisto por su madre, más aún si no se acredita la condición especial de requerir alimentos especiales.

Decisión adoptada, respecto de la observación N° 5, con el voto dirimente del Presidente del Tribunal, Ministro señor Arturo Prado Puga, en virtud del artículo 11 de la Ley N°18.460, Orgánica Constitucional sobre el Tribunal Calificador de Elecciones.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1.644-2025.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 19/08/2026

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 19/08/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 19/08/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, doña Adelita Inés Ravanales Arriagada no obstante que concurrió al acuerdo, no firma y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1644-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 19/08/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 19 de agosto de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 19/08/2026



3492932B-F2D5-4AE6-9A74-751308BBDC3D

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.